1. INTRODUCCIÓN

- **Art. XXIV GATT**: excepción a la NMF para uniones aduaneras y zonas de libre comercio
- **Unión aduanera**: un solo territorio aduanero, supresión de derechos internos, **arancel exterior común** y política comercial común
- **Zona de libre comercio**: cada miembro conserva su arancel, de ahí las **normas de origen**
- Uniones aduaneras de la UE: **Turquía** (Decisión 1/95), **Andorra**, **San Marino**

2. LA POLÍTICA ADUANERA DE LA UNIÓN EUROPEA

- **Art. 28 TFUE**: unión aduanera sobre todo el comercio de mercancías, arancel común
- **Art. 31 TFUE**: el Consejo fija los derechos a propuesta de la Comisión
- **Art. 3.1 TFUE**: competencia exclusiva, igual que la política comercial común (art. 207)
- Tres elementos: régimen arancelario y aduanero común, política comercial común, libre circulación interior

2.1. Etapas de construcción de la unión aduanera

- Unión arancelaria: **1 de julio de 1968**
- Armonización de la legislación (1968-1992): **DUA** desde 1 de enero de 1988
- Mercado único: **1 de enero de 1993**
- Codificación: Código Aduanero Comunitario (Reglamento 2913/92)
- 2024: **2.140 oficinas**, casi **27.000 M€** recaudados

2.2. Los derechos de aduana como recurso propio

- Recursos propios tradicionales, los Estados retienen **25 %** (Decisión (UE, Euratom) **2020/2053**)
- **Efecto Rotterdam**: se recaudan donde se despacha, no donde se consume

3. EL CÓDIGO ADUANERO

3.1. Evolución normativa

- Código Aduanero Comunitario (2913/92), Código Modernizado (450/2008) nunca plenamente aplicado
- **Reglamento (UE) 952/2013 (CAU)**: en vigor 30 de octubre de 2013, aplicable desde **1 de mayo de 2016**
- Desarrollo: **Reglamento Delegado 2015/2446** (RD-CAU), **Reglamento de Ejecución 2015/2447** (RE-CAU)
- Transitorio informático (art. 278 CAU) hasta 31 de diciembre de 2025 (Reglamento 2019/632)
- **Reglamento 2022/2399**: Entorno de Ventanilla Única de la UE para las Aduanas

3.2. Principales novedades del Código Aduanero de la Unión

- Comunicaciones electrónicas, **Ventanilla Única Aduanera** (incluye SOIVRE)

- Despacho centralizado, garantías armonizadas, gestión común del riesgo
- **OEA-C** y **OEA-S**
- **Depósito temporal**: situación, no régimen, **90 días**, con garantía
- **IAV**: vinculante para el titular, **3 años**
- Tres regímenes: despacho a libre práctica, especiales, exportación
- Regímenes especiales (art. 210 CAU)
  - **Tránsito**, externo e interno
  - **Depósito**: aduanero y zonas francas cercadas. España, **7 zonas francas**
  - **Destino especial**: importación temporal y destino final
  - **Perfeccionamiento** activo y pasivo

3.3. Estructura del Código Aduanero de la Unión

- **288 artículos**, **9 títulos**
- **I** Disposiciones generales, territorio aduanero (art. 4)
  - **Canarias** dentro, **Ceuta y Melilla** fuera
  - Fuera: Heligoland, Büsingen, Livigno, Campione d'Italia, Feroe, Groenlandia
  - Dentro: Mónaco, Akrotiri y Dhekelia
- **II** Arancel, origen, valor, decisiones vinculantes (IAV, IVO)
- **III** Deuda aduanera y garantías
- **IV** Introducción de mercancías, declaración sumaria (**ICS2**)
- **V** Estatuto aduanero, levante
- **VI** Libre práctica y exenciones: mercancías de retorno (**3 años**), productos de la pesca
- **VII** Regímenes especiales
  - **Importación temporal**
  - **Perfeccionamiento activo**: suspensión de derechos
  - **Perfeccionamiento pasivo**: típico en textil
- **VIII** Salida: exportación y reexportación
- **IX** Sistemas electrónicos, delegación, finales

3.4. La reforma aduanera de 2026: el nuevo Código Aduanero de la Unión

- Propuesta de mayo de 2023, mayor reforma desde 1968
- **Reglamento (UE) 2026/2108**, de 16 de septiembre de 2026, en vigor **20 de septiembre de 2026**
- **Dos Códigos a la vez**
  - **Reglamento 952/2013**: sigue siendo la norma aplicable, derogado el **21 de septiembre de 2027**
  - **Reglamento 2026/2108**: hoy solo la Autoridad y la tasa de pequeños envíos, aplicación general desde **21 de septiembre de 2027**
  - Actos 2015/2446 y 2015/2447 siguen hasta nuevos actos
- Implantación progresiva: declaración tradicional hasta **30 de junio de 2028**
- Pilares
  - **Autoridad Aduanera de la UE (EUCA)**, sede en **Lille**
  - **Centro de Datos Aduaneros**: obligatorio para comercio electrónico desde **1 de julio de 2028**, para todos en **2034**

  - **Comercio electrónico**: vendedores y plataformas como importadores, tasa por envío desde 1 de noviembre de 2026
  - Operadores **«Trust & Check»**
  - Responsabilidad de importador y exportador
  - Infracciones y sanciones comunes desde 2027
- **Reglamento (UE) 2026/382**: fin de la franquicia de **150 €**, derecho fijo de **3 € por artículo** (1 de julio de 2026 a 1 de julio de 2028)

4. EL ARANCEL DE ADUANAS

- Protege la producción y da ingresos. Componentes: **nomenclatura** y **tarifa**

4.1. La nomenclatura arancelaria

- Precedentes: Ginebra 1937, Bruselas 1950 (NCCA), **CUCI** (estadística, revisión 4)
- **Sistema Armonizado (SA)** de la OMA
  - Convenio de **14 de junio de 1983**, en vigor **1 de enero de 1988**
  - **21 secciones**, **97 capítulos**
  - 2022: **1.228 partidas**, **5.612 subpartidas**
  - Reglas Generales Interpretativas, notas legales, Notas Explicativas (no vinculantes)
- **SA 2028**: en vigor 1 de enero de 2028, **1.229 partidas**, **5.852 subpartidas**

4.2. La Nomenclatura Combinada y el Arancel Aduanero Común

- **Reglamento (CEE) 2658/87**: **NC**, integra clasificación arancelaria y estadística
  - **8 dígitos**: 6 del SA más 2 propios
  - Anexo I anual, publicado antes del 31 de octubre. Para 2026: **Reglamento de Ejecución 2025/1926**
- **AAC**: desde 1 de julio de 1968
- Derechos
  - **Convencionales**: NMF consolidados en la OMC (art. XXVIII GATT)
  - **Autónomos**: fijados unilateralmente
- Mayoría ad valorem, media NMF en torno al **5 %**, más altos en agro, textil, calzado, turismos (**10 %**)

4.3. El Arancel Integrado de la Unión Europea (TARIC)

- Integra acuerdos, **SPG**, suspensiones, contingentes, vigilancia, antidumping, compensatorios, salvaguardias, prohibiciones
- Art. 2 del Reglamento 2658/87, base de datos diaria, no se publica en el DOUE
- Codificación
  - 1-6 SA, 7-8 NC, 9-10 subpartida TARIC
  - 11-14 y 15-18 códigos adicionales TARIC
  - 19-22 código adicional nacional

4.4. La tarifa arancelaria

- **Ad valorem**, **específicos**, **mixtos**, **compuestos**
- **Tanto alzado**: **2,5 %**, hasta **700 €** (Reglamento (CE) 275/2008)

- **Derecho fijo por artículo**: 3 € transitorio

5. LA ECONOMÍA ARANCELARIA

- Técnicas de flexibilización de la protección, permanentes o temporales

5.1. Técnicas de flexibilización

- **Franquicias**: **Reglamento (CE) 1186/2009**
  - Equipaje (Directiva 2007/74/CE: **430 €** aéreo y marítimo, **300 €** terrestre), envíos entre particulares hasta **45 €**
- **Destino final**: derecho reducido o nulo (art. 254 CAU), con autorización y garantía
- **Suspensiones**: temporales, sin límite de cantidad
  - **Autónomas**: **Reglamento 2021/2278**
  - **Convencionales**: solo originarios de signatarios
- **Contingentes arancelarios**: volumen limitado (**Reglamento 2021/2283**). Distintos de los cuantitativos (prohibidos por art. XI GATT)
- **Límites máximos arancelarios**: residuales
- **SPG**: estándar, **SPG+**, **TMA**
  - **Reglamento 978/2012**: hasta 31 de diciembre de 2026
  - **Reglamento (UE) 2026/1395**: desde 1 de enero de 2027, más condicionalidad, salvaguardia del arroz, readmisión

5.2. Instrumentos de defensa comercial

- No son retorsión: **Reglamento 654/2014** e **Instrumento Anticoerción (2023/2675)**
- **Antidumping**: art. VI GATT, **Reglamento 2016/1036**
  - Dumping, perjuicio, causalidad, interés de la Unión
  - Denuncia con al menos **25 %** de la producción
  - Provisionales a partir de **60 días**, definitivos en **14 meses**, **5 años**
- **Compensatorios**: art. XVI GATT, **Reglamento 2016/1037** (vehículos eléctricos de China, Reglamento 2024/2754)
- **Salvaguardia**: art. XIX GATT, **Reglamento 2015/478**
  - Acero 2019 expiró el **30 de junio de 2026**
  - **Reglamento 2026/1384**: contingentes casi a la mitad, **50 %** fuera de contingente, «melt and pour» desde 1 de octubre de 2026

6. EL ORIGEN DE LAS MERCANCÍAS

- Origen distinto de procedencia. Condiciona preferencias, medidas comerciales, estadísticas
- **Acuerdo sobre Normas de Origen de la OMC**: solo no preferenciales

6.1. Criterios para determinar el origen

- **Convenio de Kioto revisado**, anexo K
- **Enteramente obtenidas** o **transformación sustancial**

- Métodos alternativos: **cambio de clasificación**, **lista de operaciones**, **porcentaje de valor** (**40-50 %**)
- Operaciones mínimas no confieren origen
- **IVO**: **3 años**. Arts. **59 a 68 CAU**

6.2. Normas de origen no preferencial

- Arts. 59-63 CAU, RD-CAU (arts. 31-36, anexo 22-01)
- **Art. 60 CAU**: última transformación sustancial, justificada, en empresa equipada, producto nuevo
- **Reglamento (UE) 2026/1455**: derechos 0 % y contingentes para EE. UU.
- **Reglamento de Ejecución 2026/1422**: prueba de origen no preferencial, certificados electrónicos
- Certificado no preferencial solo si lo exige una norma o hay dudas

6.3. Normas de origen preferencial

- **Art. 64 CAU**: acuerdos recíprocos y medidas autónomas (SPG)
- **Acumulación**: bilateral, diagonal (paneuromediterránea), total, regional (SPG)
- **Convenio PEM** revisado: general desde 1 de enero de 2026, transitorios con Marruecos, Egipto, Palestina y Túnez
- Pruebas de origen
  - **EUR.1**, EUR-MED
  - Declaración de origen del exportador (CETA, Japón, Reino Unido)
  - **REX** en el SPG, hasta **6.000 €** sin registro
  - **A.TR**: no es prueba de origen, acredita libre práctica con Turquía
- **Reglamento de Ejecución 2026/1183**: **EU e-PoC**, aplicable desde 23 de diciembre de 2027
- Antifraude: cooperación administrativa, controles a posteriori, **OLAF**

7. EL VALOR EN ADUANA

- Base de derechos ad valorem y del IVA a la importación
- DV1 desaparecido: datos en la declaración (anexo B RD-CAU)

7.1. Concepto de valor en aduana

- Definición de Bruselas 1950 («precio normal»)
- **Acuerdo de Valoración de la OMC** (art. VII GATT): **valor de transacción**
- Arts. **69 a 76 CAU**, arts. **127 a 146 RE-CAU**

7.2. Métodos de valoración

- **Principal** (art. 70 CAU): precio pagado o por pagar. Cuatro condiciones
  - Sin restricciones de cesión
  - Sin condiciones inevaluables
  - Sin reversión al vendedor
  - Sin vinculación influyente

- **Ajustes** (art. 71): comisiones, envases, prestaciones, cánones, transporte y seguro hasta la entrada
- **Exclusiones** (art. 72): transporte posterior, montaje, intereses, comisiones de compra, derechos
- **Secundarios** (art. 74), en orden jerárquico
  - Mercancías **idénticas**
  - Mercancías **similares**
  - **Deductivo**
  - **Valor calculado** (inversión posible deductivo y calculado)
  - **Último recurso**
- **Art. 73 CAU**: simplificación de importes no cuantificables

8. CONCLUSIÓN

- AAC: protección exterior y recursos propios. Aduanas como garantes del mercado interior (CITES, sanciones, **MAFC** desde 1 de enero de 2026)
- Mayor transformación desde 1968: **Reglamento 2026/2108**, Autoridad, Centro de Datos, acero, SPG 2027, SA 2028
- **Acuerdo de Comercio y Cooperación** con Reino Unido (1 de mayo de 2021), **Marco de Windsor**
- **SOIVRE**: Ventanilla Única Aduanera, art. 25 **Reglamento (UE) 2019/1020**